TJSP 2027 / OFICIAL DE JUSTIÇA

LIVRO DE ESTUDOS

SEMANA 06

Livro-texto ilustrado | Versão didática 2.0



AD ASTRA PER SCIENTIAM

Até as estrelas pelo conhecimento

Material de estudo independente • VUNESP • Edital TJSP 01/2026

Não é publicação oficial do TJSP ou da VUNESP

Livro-texto — Semana 06 | Versão 2.0

Cargo: Oficial de Justiça — TJSP | **Banca:** VUNESP | **Período:** 30/11/2026 a 06/12/2026

Crimes contra a administração e deveres de servidor

> **Status editorial:** ampliação didática das fichas originais, com referências ao edital. Este volume é um material de estudo revisável, não parecer jurídico nem transcrição integral da lei. Use o roteiro oficial e verifique retificações posteriores.

Ideia central — entenda antes de decorar

Ao executar uma ordem judicial, o servidor é obrigado a cumprir deveres funcionais e não pode transformar uma escolha pessoal em regra institucional. Compare dever, proibição e responsabilidade.

Mapa visual da semana

ESQUEMA VISUAL

Identificar o fato → Localizar a norma → Conferir inciso e parágrafo → Aplicar a regra → Registrar conclusão e fundamento

Plano de sete sessões

Sessão	Atividade	Produto de aprendizagem
1	Estudar **Prevaricação** e ler **CP, art. 319**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
2	Estudar **Corrupção passiva** e ler **CP, art. 317**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
3	Estudar **Corrupção ativa** e ler **CP, art. 333**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
4	Estudar **Resistência** e ler **CP, art. 329**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
5	Estudar **Desobediência** e ler **CP, art. 330**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
6	Estudar **Deveres funcionais** e ler **Lei SP 10.261/68, arts. 241 a 243**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
7	Questões + uma discursiva + revisão dos erros	Registro D+1, D+7 e D+21

Aulas com aplicação prática

Aula 1 — Prevaricação

Texto para conferir: CP, art. 319.

Entenda a regra. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, caracteriza a descrição legal. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Um servidor deixa de praticar ato devido para favorecer interesse pessoal. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *Qualquer atraso administrativo, sem finalidade pessoal, é automaticamente prevaricação.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 1. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CP, art. 319**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 2 — Corrupção passiva

Texto para conferir: CP, art. 317.

Entenda a regra. Solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa dela, em razão da função, integra a conduta típica conforme seus requisitos. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Um agente público solicita dinheiro para praticar ato ligado ao seu cargo. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *Corrupção passiva é crime que só pode ser praticado por particular sem função pública.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 2. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CP, art. 317**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 3 — Corrupção ativa

Texto para conferir: CP, art. 333.

Entenda a regra. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício é o núcleo da previsão legal. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Um particular oferece vantagem indevida a servidor em troca de um ato de ofício. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *O simples recebimento de salário legal pelo servidor caracteriza corrupção ativa.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 3. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CP, art. 333**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 4 — Resistência

Texto para conferir: CP, art. 329.

Entenda a regra. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem o auxilia, descreve a figura básica. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Uma pessoa tenta impedir execução de ordem legal empregando ameaça contra o agente. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *Qualquer crítica verbal, sem violência ou ameaça, é necessariamente resistência.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 4. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CP, art. 329**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 5 — Desobediência

Texto para conferir: CP, art. 330.

Entenda a regra. O tipo descreve desobedecer a ordem legal de funcionário público; deve-se verificar requisitos e situações específicas antes de concluir sobre incidência. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Alguém se recusa a cumprir ordem legítima dada nas condições legais. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *Toda discordância com uma política pública é desobediência penal.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 5. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CP, art. 330**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 6 — Deveres funcionais

Texto para conferir: Lei SP 10.261/68, arts. 241 a 243.

Entenda a regra. O Estatuto paulista reúne deveres, proibições e regras de responsabilidade; no estudo, compare comportamentos exigidos e condutas vedadas. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Um servidor desrespeita exigência expressa de zelo e cumprimento de ordens legais. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *As obrigações estatutárias são meras sugestões sem repercussão funcional.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 6. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **Lei SP 10.261/68, arts. 241 a 243**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Comparando alternativas: como a banca tenta induzir ao erro

1. **Troca de sujeito:** um dever do juiz é atribuído ao oficial, ou vice-versa.
2. **Absolutização:** expressões como “sempre”, “nunca” e “em qualquer hipótese” escondem exceções.
3. **Mistura de ramos:** regra de citação penal é aplicada ao processo civil sem autorização legal.
4. **Omissão de requisito:** a alternativa descreve o ato, mas esquece um pressuposto, uma comunicação ou uma certificação.
5. **Inversão temporal:** um procedimento posterior aparece como requisito anterior, ou o contrário.

Questões analíticas da semana (autorais)

1. **Caso: Prevaricação.** Um servidor deixa de praticar ato devido para favorecer interesse pessoal. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CP, art. 319**.

2. **Caso: Corrupção passiva.** Um agente público solicita dinheiro para praticar ato ligado ao seu cargo. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CP, art. 317**.

3. **Caso: Corrupção ativa.** Um particular oferece vantagem indevida a servidor em troca de um ato de ofício. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CP, art. 333**.

4. **Caso: Resistência.** Uma pessoa tenta impedir execução de ordem legal empregando ameaça contra o agente. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CP, art. 329**.

5. **Caso: Desobediência.** Alguém se recusa a cumprir ordem legítima dada nas condições legais. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CP, art. 330**.

6. **Caso: Deveres funcionais.** Um servidor desrespeita exigência expressa de zelo e cumprimento de ordens legais. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **Lei SP 10.261/68, arts. 241 a 243**.

Proposta discursiva

Com base nos temas **Prevaricação** e **Desobediência**, descreva como um profissional deve identificar corretamente a norma aplicável a uma situação real, distinguindo competência, procedimento e documentação do ato. Cite os dispositivos do edital e construa uma conclusão em 10 a 15 linhas.

Critério para autoavaliação (20 pontos)

Aspecto	Pontos
Identificação da norma e competência	6
Aplicação ao caso e condições legais	7
Exceções e documentação	4
Clareza, objetividade e escrita	3

Respostas esperadas aos exercícios analíticos

1. A resposta deve partir da regra: **Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, caracteriza a descrição legal.** No caso: Um servidor deixa de praticar ato devido para favorecer interesse pessoal. A hipótese errada a ser rebatida é: “Qualquer atraso administrativo, sem finalidade pessoal, é automaticamente prevaricação.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CP, art. 319**, inclusive remissões e exceções.
2. A resposta deve partir da regra: **Solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa dela, em razão da função, integra a conduta típica conforme seus requisitos.** No caso: Um agente público solicita dinheiro para praticar ato ligado ao seu cargo. A hipótese errada a ser rebatida é: “Corrupção passiva é crime que só pode ser praticado por particular sem função pública.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CP, art. 317**, inclusive remissões e exceções.
3. A resposta deve partir da regra: **Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício é o núcleo da previsão legal.** No caso: Um particular oferece vantagem indevida a servidor em troca de um ato de ofício. A hipótese errada a ser rebatida é: “O simples recebimento de salário legal pelo servidor caracteriza corrupção ativa.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CP, art. 333**, inclusive remissões e exceções.
4. A resposta deve partir da regra: **Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem o auxilia, descreve a figura básica.** No caso: Uma pessoa tenta impedir execução de ordem legal empregando ameaça contra o agente. A hipótese errada a ser rebatida é: “Qualquer crítica verbal, sem violência ou ameaça, é necessariamente resistência.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CP, art. 329**, inclusive remissões e exceções.
5. A resposta deve partir da regra: **O tipo descreve desobedecer a ordem legal de funcionário público; deve-se verificar requisitos e situações específicas antes de concluir sobre incidência.** No caso: Alguém se recusa a cumprir ordem legítima dada nas

condições legais. A hipótese errada a ser rebatida é: “Toda discordância com uma política pública é desobediência penal.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CP, art. 330**, inclusive remissões e exceções.

6. A resposta deve partir da regra: **O Estatuto paulista reúne deveres, proibições e regras de responsabilidade; no estudo, compare comportamentos exigidos e condutas vedadas.** No caso: Um servidor desrespeita exigência expressa de zelo e cumprimento de ordens legais. A hipótese errada a ser rebatida é: “As obrigações estatutárias são meras sugestões sem repercussão funcional.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **Lei SP 10.261/68, arts. 241 a 243**, inclusive remissões e exceções.

Checklist de conclusão

- [ ] Li o capítulo, incluindo os exemplos.
- [ ] Conferi o texto completo de todos os artigos indicados nesta semana.
- [ ] Resolvi as seis questões analíticas sem consulta.
- [ ] Escrevi ao menos uma discursiva e revisei os erros.
- [ ] Registrei o que deve retornar nas revisões D+1, D+7 e D+21.

Fonte primária: Edital 01/2026, Anexo VIII e Roteiro de legislação por semana.

Nota: As respostas comentadas são guias metodológicos, não substituem a consulta dos dispositivos integrais, e os exercícios autorais não são da VUNESP.